

통 보

1. 제 목 : ♦♦♦♦♦♦♦ 임원 겸직에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원의 신분을 보유하고 있는 임직원이 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 겸직을 제한하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 임직원은 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제1항 및 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 다른 직무를 겸할 수 없다고 정하고 있으나,

다만, 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제2항 및 제3항, 공단 「겸직 관련 운영기준」에서 공단 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우, 또는 직원이 이사장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있고, [표 1]의 영리목적 업무에 대해서는 이사장, 소속기구장 등의 겸직 허가를 받는 경우 겸직할 수 있도록 하고 있습니다.

[표 1] 영리목적 업무의 범위

<「한국보훈복지의료공단운영규정」제6조(영리업무의 범위) 관련>

1. 상업·공업·금융업·그 밖에 영리적인 업무를 스스로 경영하는 것
2. 상업·공업·금융업 등 영리를 목적으로 하는 기업체의 이사, 감사, 그 밖의 임직원이 되는 것
3. 기타 직무와 관련하여 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 업무를 행하는 것

또한 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제5호 및 제6호에서 법령(조례·규칙을 포함) 또는 기준(공공기관의 규정·사규 및 기준 등을 포함)에서는 “직무관련자”와 “사적이해관계자”에 대하여 [표 2]와 같이 정의하며,

같은법 제3호제2항에 따라 공공기관은 직원이 사적 이해관계로 인하여 공정하고 청렴한 직무수행에 지장을 주지 아니하도록 이해충돌을 효과적으로 확인·관리하기 위한 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 2] 직무관련자 및 사적이해관계자

<「공직자의 이해충돌 방지법」제2조(정의) 제5호 및 제6호 관련>

5. “**직무관련자**”란 공직자가 법령(조례·규칙을 포함한다. 이하 같다) · 기준(제1호라목부터 바목까지의 공공기관의 규정·사규 및 기준 등을 포함한다. 이하 같다)에 따라 **수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인·법인·단체 및 공직자**를 말한다.
 - 가. 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체
 - 나. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체
 - 다. 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체
 - 라. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자. 다만, 공공기관이 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 경우에는 그 공공기관에 소속되어 해당 이익 또는 불이익과 관련된 업무를 담당하는 공직자를 말한다.
6. “**사적이해관계자**”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. 공직자 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다. 이하 같다)
 - 나. 공직자 자신 또는 그 가족이 임원·대표자·관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체
 - 다. 공직자 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하는 개인이나 법인 또는 단체
 - 라. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 재직하였던 법인 또는 단체
 - 마. 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 대리하거나 고문·자문 등을 제공하였던 개인이나 법인 또는 단체
 - 바. 공직자 자신 또는 그 가족이 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상의 주식·지분 또는 자본금 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체
 - 사. 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 퇴직일 전 2년 이내에 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자와 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 범위의 부서에서 같이 근무하였던 사람
 - 아. 그 밖에 공직자의 사적 이해관계와 관련되는 자로서 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 자

따라서 직원이 특정 직위 또는 직무에 보직하거나 기타 공적 사유로 공단의 직무 외 타 기업 등의 직무를 당연직으로 겸직 하여야 할 경우, 공단은 직원이 사적 이해관계로 이해충돌이 발생하지 않도록 겸직 허가나 규정 등 기준에 겸직 관련 사항을 명시, 또는 사적이해관계자 회피·기피 등으로 보호조치를 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ❖❖❖❖❖❖❖는 공제회 정관규정에 따라 공단 직원을(당연직 이사 #명, 감사 #명, 대의원 #1명) 당연직으로 정하고 있으며, 이에 따라 공단 이사장의 추천을 받은 직원에 대하여 [표 3]과 같이 임원 등으로 선임(**.**월 기준, ##명)하고 있습니다.

또한 ❖❖❖❖❖❖❖가 비영리법인이며, 당연직 겸직 직원의 공제회 업무가 해당 직원의 영리를 목적으로 하는 겸직이 아니더라도 직원의 겸직은 원칙적으로 제한하고 있으므로 공제회의 임원(이사장, 이사, 감사)으로 선임된 직원은 이사장(소속 기구장)의 겸직 허가를 받아 직무를 수행하여야 하나, 해당 직원들의 겸직 허가 사실은 확인되지 않습니다.

[표 3] ❖❖❖❖❖❖❖ 조직

조직기구표		
이사회(공단 직원 #명)	대의원(공단 직원 #명)	감사(공단 직원 #)

※ 출처 : ❖❖❖❖❖❖❖ 홈페이지

3. 관계기관 의견

- ○○○○○에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○는

- ❖❖❖❖❖❖❖ 임원 등 겸직 관련 해당 직원에 대하여 겸직 허가 신청 등 조치할 수 있도록 안내하시고, 또한 ●● 및 전 소속기구에서 직원의 비영리법인 업무 당연직 겸직 사례를 확인하여 적의 조치 하도록 자체 점검 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)